

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009793-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

RECORRIDO: JOSE MANOEL PINTO LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JEF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se, em seguida, à baixa e arquivamento dos autos. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5009793-29.2025.4.02.5101

510015384947 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009793-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

RECORRIDO: JOSE MANOEL PINTO LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, em face de decisão judicial proferida nos autos originários em fase de cumprimento de sentença (evento 289, DESPADEC1).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

A questão de fundo versa sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias na sistemática dos Juizados Especiais Federais. O art. 5º da Lei nº 10.259/2001 estabelece que no âmbito dos JEFs, além das medidas de urgência, somente se admite recurso de sentenças definitivas.

No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento para atacar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. No entanto, a referida espécie recursal não é cabível no rito do JEF, cujas decisões interlocutórias podem ser atacadas via medida de urgência quando apreciarem tutelas de urgência, deferindo-as ou não, **e no processo de conhecimento**.

Já nos casos de decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença/execução e que não apreciem tutelas de urgência, o agravo de instrumento também não se revela como meio processual adequado, haja vista o disposto no Enunciado nº 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

*Enunciado nº 73: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, **salvo na fase de cumprimento da sentença** e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.*

Cabe destacar que os recursos estabelecidos no CPC não são automaticamente aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais Federais, somente subsidiariamente e quando não for incompatível com o procedimento sumaríssimo previsto, sob pena de afrontar ao princípio da

celeridade e da simplicidade, base sobre a qual foram estes concebidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro caminha no mesmo sentido, admitindo, na fase de cumprimento da sentença, a impetração de mandado de segurança e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, tendo em vista inexistir previsão legal ou regimental de recurso cabível.

Deste modo, conclui-se pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, porquanto igualmente inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva.

Destacam-se os seguintes precedentes das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: 5042894-91.2024.4.02.5101 e 5029975-70.2024.4.02.5101.

Ante o exposto, **VOTO POR NÃO CONHECER** do recurso, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se, em seguida, à baixa e arquivamento dos autos. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5009793-29.2025.4.02.5101

510015384857 .V4